

개 선

제 목 석유제품 수급·거래상황 보고 수리업무 규정
시행세칙 개선 필요

소 관 부 서 △△처

내 용

1. 업무개요

한국석유관리원은 「석유 및 석유대체연료 사업법 시행령」 제45조 제7항에 따라 석유제품 수급·거래상황 보고 수리 업무를 위탁받아 수행하고 있다.

2. 관계법령 등(판단기준)

「석유 및 석유대체연료 사업법 시행규칙」 제45조(보고 및 검사 등) 제1항에 석유정제업자, 석유수출입업자, 석유판매업자, 송유관설치자 및 송유관관리자, 석유대체연료 제조·수출입업자, 석유대체연료 판매업자 및 소비자의 보고 사항 및 보고기한 등을 규정하고 있고 「석유제품 수급거래상황 전산보고 등에 관한 지침」(산업통상자원부 고시 제2015-247호, 2015.11.30.) 제11조(기타 사항)에서 운영기관의 장이 산업통상자원부장관의 승인을 얻어 세부 사항을 따로 정할 수 있도록 규정하고 있다.

이에, △△처는 산업통상자원부장관의 승인을 받아 「석유제품 수

급·거래상황 보고 수리업무 규정」(이하 “규정”이라 한다)을 제정하여 운영 중이며, 규정의 시행에 필요한 세부 사항을 「석유제품 수급·거래상황 보고 수리업무 규정 시행세칙」(이하 “시행세칙”이라 한다)을 이사장의 승인을 받아 제정하였다.

따라서, △△처는 수급·거래상황 보고 수리 업무를 담당하는 부서로서 규정 및 시행세칙을 관계 법령과 상충하지 않게 제·개정하고 그 규정 및 시행세칙 따라 업무를 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 △△처는 시행세칙 제11조(석유사업자 등 회원가입) 제3항에 “폐업하거나 등록취소 또는 영업장이 폐쇄된 경우에 회원정보를 삭제할 수 있다”라고 임의규정으로 정하고 있어 「개인정보보호법」 제21조(개인정보의 파기) 제1항⁸⁾과 상충하며, 제16조(자료의 보존기간 및 폐기) 제3항에는 서면보고 한 원본 서류의 보존기간을 3년 이상으로 정하고 있어 규정 제15조(수급정보의 보존기간)에서 정하고 있는 “5년 이상”과 배치된다.

또한, 시행규칙 별표에 정하고 있는 수급보고시스템 사용자별 사용 권한과 “2023년 수급보고시스템 접근권한 관리계획 보고”에서 명시한 접근권한 분류를 아래와 같이 다르게 운영한 사실이 있다.

8) 「개인정보보호법」 제21조(개인정보의 파기) ① 개인정보처리자는 보유기간의 경과, 개인정보의 처리 목적 달성, 가명정보의 처리 기간 경과 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 그 개인정보를 파기하여야 한다. 다만, 다른 법령에 따라 보존하여야 하는 경우에는 그러하지 아니한다.

[표 8] 수급보고시스템 사용자별 사용 권한 비교

대분류	중분류		
	세칙	관리계획	
		내역	사용권한
석유사업자 정보관리	음수 보고 사업장	-	-
	석유사업자변경이력	-	-
	일반판매소 보고요청	-	-
	-	대표자별사업장관리	관리자
이상징후분석	유가보조금	-	-
실시간통계	동일보고자 조회	-	-
업무지원	품질관리고도화	-	-
	월 통계자료	-	-
	공무원포털	-	-
	공무원 정보	-	-
	공지사항(홍보)	-	-
관리자기능	-	거래처맵핑	관리자
	-	회원가입 현황	관리자
	-	석유공사자료 연계	관리자

조치할 사항

△△처장은 관계 법령, 상위 규정 및 업무환경 변화 등을 반영하여 「석유제품 수급·거래상황 보고 수리업무 규정 시행세칙」을 개정해 주시기 바랍니다.(개선)